



PENETAPAN

Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AGNES ARSHINTA DEWI, Lahir di Lamongan, tanggal 09 Agustus 1983, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Puri Lidah Kulon Indah Q 20, RT.005 RW.007 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dalam hal ini memberi surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2026, kepada NOVA ROSALINDA,S.H.,M.H, dan AGUNG SAPUTRA SURYANEGARA,S.H Advokat pada Kantor Hukum “ NOVA ROSALIND & PARTNERS” berkantor di Juanda Regency A-9, Pabean, Sedati, Kabupaten Sidoarjo tertanggal, yang telah diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Agustus 2026, dan telah terdaftar dengan nomor 5586, dibawah Reg.No.2654/Pdt.P/2026/PN.Sby selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2026 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 September 2026 dalam register perkara Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **Agnes Arshinta Dewi** sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3523164908830001 Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, **(Bukti P-1)** yang saat ini beralamat domisili sementara di **Puri Lidah Kulon Indah Q 20, RT.005, RW.007, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur**, sebagaimana Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non-Permanen No.Pendataan: 357818/NPI/24082026/0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Agustus 2026 **(Bukti P-2)**;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung perempuan dari pasangan suami isteri Wardjono (ayah) dan **Kent Marhaeni** (ibu), lahir di Lamongan pada tanggal 09 Agustus 1983 sebagaimana Petikan Akte Kelahiran Nomor: 619/1983/I tanggal 22 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Lamongan **(Bukti P-3)**. Akta kelahiran mana telah mendapatkan keabsahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagaimana Surat Nomor: 400.12.3.1/1665/413.107/2026 perihal Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGNES ARSHINTA DEWI tanggal 20 Agustus 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan **(Bukti P-4)**;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon melangsungkan perkawinan di Nganjuk pada tanggal 10 Desember 1982 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 49/PERK/IND NAS/1982 tanggal 30 Desember 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Nganjuk **(Bukti P-5)**. Di mana dalam Kutipan Akte Perkawinan tersebut, nama ibu kandung Pemohon disebut / ditulis atas nama **Kent Marhaeni**;
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Widarso Bkti Kumoro di Tuban pada tanggal 06 Desember 2009 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Jupiter Habibuw, B.Th sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 63/2009 tanggal 06 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby



Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban (**Bukti P-6**);

5. Bahwa Pemohon tercatat pula di dalam Kartu Keluarga, sebagaimana Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Widarso Beki Kumoro Nomor: 3523160406120013 tanggal 05 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban (**Bukti P-7**). Di mana dalam Kartu Keluarga tersebut, nama ibu kandung Pemohon disebut / ditulis atas nama **Ken Marhaeni**;
6. Bahwa Pemohon mempunyai seorang adik kandung laki-laki yang bernama Moses Bima Dewantara yang lahir di Lamongan pada tanggal 16 Mei 1998, anak kedua, dari pasangan suami isteri Wardjono (ayah) dan **Ken Marhaeni** (ibu) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/15/2002 tanggal 12 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan (**Bukti P-8**);
7. Bahwa nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya disebut / ditulis atas nama **Ken Marhaeni** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3539/D/1996 tanggal 08 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban (**Bukti P-9**);
8. Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia yaitu tepatnya di Kota Surabaya pada tanggal 15 Juli 2026 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-20072026-0103 tanggal 20 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya (**Bukti P-10**). Di mana dalam Kutipan Akta Kematian tersebut, nama ibu kandung Pemohon disebut / ditulis atas nama **Ken Marhaeni**;
9. Bahwa dari hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, terdapat perbedaan nama Almarhumah Ibu Kandung Pemohon dalam dokumen-dokumen catatan sipil dan kependudukan terkait milik Pemohon, yaitu bila Pemohon rangkumkan kembali adalah sebagai berikut:
 - a. Di dalam Petikan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 619/1983/I tanggal 22 Agustus 1983 nama Ibu Kandung Pemohon disebut / ditulis **Kent Marhaeni (vide Bukti P-3)**;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby



- b. Di dalam Surat Nomor: 400.12.3.1/1665/413.107/2026 perihal Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGNES ARSHINTA DEWI tanggal 20 Agustus 2026 nama Ibu Kandung Pemohon disebut / ditulis **Kent Marhaeni (vide Bukti P-4)**;
- c. Di dalam Kutipan Akte Perkawinan Orang Tua Pemohon Nomor 49/PERK/IND NAS/1982 tanggal 30 Desember 1982 nama Ibu Kandung Pemohon disebut / ditulis **Kent Marhaeni (vide Bukti P-5)**;
- d. Di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3523160406120013 tanggal 05 Juni 2012 nama Ibu Kandung Pemohon disebut / ditulis **Ken Marhaeni (vide Bukti P-7)**;
- e. Di dalam Kutipan Akta Kelahiran Adik Kandung Laki-Laki Pemohon Nomor: 474.1/15/2002 tanggal 12 Maret 2002 nama Ibu Kandung Pemohon disebut / ditulis **Ken Marhaeni (vide Bukti P-8)**;
- f. Di dalam Kutipan Akta Kelahiran Ibu Kandung Pemohon Nomor: 3539/D/1996 tanggal 08 April 1996 nama Ibu Kandung Pemohon disebut / ditulis **Ken Marhaeni (vide Bukti P-9)**; dan
- g. Di dalam Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon Nomor: 3578-KM-20072026-0103 tanggal 20 Juli 2026 nama Ibu Kandung Pemohon disebut / ditulis **Ken Marhaeni (vide Bukti P-10)**
10. Bahwa oleh karena itu, alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama Almarhumah Ibu Kandung Pemohon ini adalah demi tertib administrasi dan kepastian hukum atas identitas Almarhumah Ibu Kandung Pemohon, guna mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari dan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukannya Persamaan Nama Ibu Kandung Pemohon tersebut, maka Pemohon harus terlebih dahulu mendapat ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili guna mendapatkan Penetapan Persamaan Nama Almarhumah Ibu Kandung Pemohon yang bernama **KENT MARHAENI atau disebut / ditulis juga KEN MARHAENI adalah satu orang yang sama**;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby



11. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri diperlukan sebagai dasar bagi Pemohon untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan maupun keperluan administrasi lainnya yang berhubungan dengan identitas Almarhumah Ibu Kandung Pemohon;

12. Bahwa permohonan ini tidak dimaksudkan untuk mengubah hubungan hukum, hubungan darah, status perkawinan, maupun hak-hak keperdataan siapa pun, melainkan semata-mata untuk menegaskan bahwa **KENT MARHAENI dan/atau KEN MARHAENI adalah satu orang yang sama, yaitu Ibu Kandung Pemohon;**

13. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat domisili sementara di Puri Lidah Kulon Indah Q 20, RT.005, RW.007, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya (***vide* Bukti P-2**), maka Permohonan Penetapan Persamaan Nama Almarhumah Ibu Kandung Pemohon ini diajukan oleh Pemohon di **Pengadilan Negeri Surabaya;**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka **Pemohon** dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama **KENT MARHAENI atau disebut / ditulis juga KEN MARHAENI adalah satu orang yang sama;**
3. Menetapkan bahwa **KENT MARHAENI** yang tercantum dalam dokumen kelahiran Pemohon adalah satu orang yang sama dengan **KEN MARHAENI** yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini sebagai dasar dalam melakukan pengurusan dan/atau penyesuaian administrasi kependudukan pada instansi yang berwenang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby



5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

(2.4) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:3523164908830001 atas nama AGNES ARSHINTA DEWI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Aslinya Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atas nama AGNES ARSHINTA DEWI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Aslinya Petikan Akta Kelahiran Nomor:619/1983/I atas nama AGNES ARSHINTA DEWI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Aslinya Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran A.N. AGNES ARSHINTA DEWI dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor:49/PERK/IND NAS/1982, atas nama SUWARJONO dengan KENT MARHAENI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor:63/2009, atas nama WIDARSO BEKTI KUMORO dengan AGNES ARSHINTA DEWI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari Aslinya Kartu Keluarga (KK) No.3523160406120013 atas nama WIDARSO BEKTI KUMORO, selanjutnya pada fotokopi

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby



bukti surat tersebut diberi tanda P.7;

8. Fotokopi dari Aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/15/2002, atas nama MOSES BIMA DEWANTARA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi dari Aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.3539/D/1996, atas nama KEN MARHAENI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;

10. Fotokopi dari Aslinya Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-20072026-0103 atas nama KEN MARHAENI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;

(2.5) Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 adalah berupa fotokopi dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian, selanjutnya bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, juncto Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

(2.6) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1 MOSES BIMA DEWANTARA :

- Bahwa saksi Kenal karena saya Anak Kandung dari Pemohon yang Bernama AGNES ARSHINTA DEWI;
- Bahwa Sekarang Pemohon /orang tua saksi tinggal dimana Puri Lidah Kulon Indah Q 20, RT.005 RW.007 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 10 Desember 2009, yang bernama WIDARSO BEKTI KUMORO ;
- Bahwa ibu kandung Pemohon Namanya KEN MARHAENI ;
- Bahwa Tujuan Pemohon dalam permohonan ini Untuk mengubah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby



dukumen-dukumen atau menyamakan dari nama KEN MARHAENI menjadi KENT MARHAENI;

2. **Saksi 2 ERLIN PUSPITASARI**, Lahir di Nganjuk, pada tanggal 18 Maret 1979, Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Graha Sedati Mas Blok D-03 RT.021 RW.009, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Sepupu dari Pemohon, lalu saksi bersumpah menurut cara agamanya, yang akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya dan atas pertanyaan Hakim saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan pemohon karena saksi Adalah sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa saksi Sekarang Pemohon tinggal di Puri Lidah Kulon Indah Q 20, RT.005 RW.007 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
- Bahwa pemohon sudah menikah pada tanggal 10 Desember 2009, yang bernama WIDARSO BEKTI KUMORO;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon KEN MARHAENI ;
- Bahwa Tujuan permohonan pemohon Adalah Untuk mengubah dukumen-dukumen atau menyamakan dari nama KEN MARHAENI menjadi KENT MARHAENI
- Bahwa nama KEN MARHAENI dan KENT MARHAENI Adalah orang yang sama;

3. **Saksi 3 FENTY WIBAWNTI**, Lahir di Lamongan, pada tanggal 21 Desember 1979, Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kusuma Bangsa Regency E-13 RT.003 RW.008 Desa Temenggungan, Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi Kenal dengan pemohon karena saksi Adalah Anak Kandung dari Pemohon yang Bernama AGNES ARSHINTA DEWI;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby



- Bahwa saksi Sekarang Pemohon tinggal di Puri Lidah Kulon Indah Q 20, RT.005 RW.007 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
- Bahwa pemohon sudah menikah pada tanggal 10 Desember 2009, yang bernama WIDARSO BEKTI KUMORO;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon KEN MARHAENI;
- Bahwa Tujuan permohonan pemohon Adalah Untuk mengubah dokumen-dokumen atau menyamakan dari nama KEN MARHAENI menjadi KENT MARHAENI;
- Bahwa nama KEN MARHAENI dan KENT MARHAENI Adalah orang yang sama ;

(2.7) Menimbang bahwa akhirnya kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa segala yang terjadi di persidangan tercatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat penetapan ditunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Menetapkan bahwa nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama **KENT MARHAENI atau disebut / ditulis juga KEN MARHAENI adalah satu orang yang sama;**

(3.2) Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, dan juga menghadirkan 3 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

(3.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (surat keterangan domisili), Pemohon bertempat tinggal di Puri Lidah Kulon Surabaya. Oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum Kota Surabaya, maka

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby



Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon **Agnes Arshinta Dewi** adalah anak kandung perempuan dari pasangan suami isteri Wardjono (ayah) dan **Kent Marhaeni** (ibu), lahir di Lamongan pada tanggal 09 Agustus 1983 sebagaimana Petikan Akte Kelahiran Nomor: 619/1983/I tanggal 22 Agustus 1983 yang dikeluarkan tanggal 20 Agustus 2026 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan (**Bukti P-4**);
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon melangsungkan perkawinan di Nganjuk pada tanggal 10 Desember 1982 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 49/PERK/IND NAS/1982 tanggal 30 Desember 1982, Di mana dalam Kutipan Akte Perkawinan tersebut, nama ibu kandung Pemohon disebut / ditulis atas nama **Kent Marhaeni**
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Widarso Bekti Kumoro di Tuban pada tanggal 06 Desember 2009 (**Bukti P-6**);
- Bahwa Pemohon tercatat pula di dalam Kartu Keluarga, sebagaimana Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Widarso Bekti Kumoro Di mana dalam Kartu Keluarga tersebut, nama ibu kandung Pemohon disebut / ditulis atas nama **Ken Marhaeni**;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang adik kandung laki-laki yang bernama Moses Bima Dewantara yang lahir di Lamongan pada tanggal 16 Mei 1998, anak kedua, tertulis dari pasangan suami isteri Wardjono (ayah) dan **Ken Marhaeni** (ibu) (**Bukti P-8**);
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya disebut / ditulis atas nama **Ken Marhaeni (Bukti P-9)**;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia yaitu tepatnya di Kota Surabaya pada tanggal 15 Juli 2026 sebagaimana Kutipan Akta

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby



Kematian Nomor: 3578-KM-20072026-0103 tanggal 20 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya (**Bukti P-10**). Di mana dalam Kutipan Akta Kematian tersebut, nama ibu kandung Pemohon disebut / ditulis atas nama **Ken Marhaeni**;

- Bahwa saksi Moses Bima Dewantara, saksi Erlin Puspitasari dan saksi Fenty Wibawnti dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa nama **Ken Marhaeni** dengan **Kent Marhaeni** adalah orang yang sama;
- Bahwa terdapat penulisan nama ibu pemohon yang berbeda yaitu yang tertulis **Ken Marhaeni** dan **Kent Marhaeni**

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terdapat perbedaan nama Almarhumah Ibu Kandung Pemohon dalam dokumen-dokumen catatan sipil dan kependudukan terkait milik Pemohon, yaitu bukti P-3 Surat Petikan Akte Kelahiran Pemohon nama Ibu Kandung Pemohon ditulis **Kent Marhaeni**, bukti P-4 Surat Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGNES ARSHINTA DEWI tanggal 20 Agustus 2026 nama Ibu Kandung Pemohon ditulis **Kent Marhaeni** , , bukti P-5 Kutipan Akte Perkawinan Orang Tua Pemohon nama Ibu Kandung Pemohon ditulis **Kent Marhaeni** , bukti P-7 berupa Kartu Keluarga Pemohon nama Ibu Kandung Pemohon disebut / ditulis Ken Marhaeni , **bukti P- 8** Kutipan Akta Kelahiran Adik Pemohon yang bernama Moses Bima Dewantara nama ibu Pemohon ditulis **Ken Marhaeni**, **bukti P-9** Kutipan Akta Kelahiran Ibu Kandung Pemohon Nomor: 3539/D/1996 tanggal 08 April 1996 nama Ibu Kandung Pemohon disebut / ditulis **Ken Marhaeni**; dan bukti P-10 Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon Nomor: 3578-KM-20072026-0103 tanggal 20 Juli 2026 nama Ibu Kandung Pemohon disebut / ditulis **Ken Marhaeni**;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Menetapkan bahwa nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama **KENT MARHAENI atau disebut / ditulis juga KEN MARHAENI adalah satu orang yang sama**; dilakukan demi ketertiban administrasi kependudukan dan kepastian hukum identitas nama ibu kandung Pemohon yang tertulis pada dokumen milik

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby



Pemohon, serta tidak ditemukan adanya unsur iktikad tidak baik maupun indikasi merugikan kepentingan pihak ketiga atau melawan hukum;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon dinilai memiliki dasar hukum yang kuat dan sah, tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

(3.9) Menimbang, bahwa karena permohonan ini merupakan kepentingan hukum Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.10) Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama **KENT MARHAENI** atau disebut / ditulis juga **KEN MARHAENI** adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa **KENT MARHAENI** yang tercantum dalam dokumen kelahiran Pemohon adalah satu orang yang sama dengan **KEN MARHAENI** yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini sebagai dasar dalam melakukan pengurusan dan/atau penyesuaian administrasi kependudukan pada instansi yang berwenang;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal **16 September 2026**,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Suparman, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Suparman, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
4. Meterai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 2654/Pdt.P/2026/PN Sby